

1503944-48.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como as drogas diversas estavam embaladas, tratando-se de porções fracionadas e tijolos para serem fracionados, além da apreensão de embalagens plásticas vazias, balança de precisão e liquidificador com resquícios de drogas (fls. 156/161), características típicas do tráfico varejista, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503944-48.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503944-48.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIRIVALDER PEREIRA GUIMARÃES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Mirivalder Pereira Guimarães foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 13 de julho de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Paula Bueno, nº 2790, Município e Comarca de Mogi Guaçu - SP, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, uma porção de 150 gramas da droga cocaína; 31 pedras da droga crack (feita cocaína); 446 pequenas embalagens plásticas contendo o total de 275 gramas droga cocaína; uma porção de 130 gramas da droga cocaína; uma porção de 465 gramas da droga Cannabis sativa; duas porções com total de 880 gramas da droga cocaína; 10 grandes porções com peso total de 805 gramas da droga crack (feita com cocaína); diversas porções fragmentadas com peso total de 125 gramas da droga crack (feita com cocaína), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 168/169), a denúncia foi recebida aos 29 de agosto de 2022 (fls. 172/173).

Houve citado (fls. 190).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia. A defesa requer benesses quanto à pena aplicável, com incidência da atenuante da confissão espontânea e do redutor previsto no art. 33, § 4º da lei antidrogas. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/20); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 21/22); pelos laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 95/97; 98/100, 101/103, 104/106, 107/109, 110/112, 113/115, 116/118, 119/121), pelos laudos de análise de objetos (fls. 156/158 e 159/161) e por toda a prova oral colhido em juízo.

O policial militar Amarildo Domingos de Oliveira disse que foi porque indivíduo conhecido como "Mi" teria recebido grande quantidade de drogas em sua casa. Deslocou-se ao local e se deparou com o acusado que, ao avistar a viatura, correu para o interior do imóvel. Ele foi acompanhado e detido na cozinha, sendo que, pela casa, havia grande quantidade de drogas, balança e embalagens vazias. Disse que apreendeu 'crack' já embalado, além de cocaína e uma peça de maconha, pesando aproximadamente 500 gramas. Apreendeu documento de identidade e cartão bancário em nome do acusado no interior de um armário. Não conhecia o acusado. Posteriormente à abordagem, e pouco antes da condução do acusado ao Pronto Socorro, familiares do acusado chegaram ao local.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial militar Alan Bucheli, afirmando que sentiu odor de 'crack' pela janela do quarto, de modo que ingressou na casa e apreendeu drogas, balança, liquidificador em cômodos diversos. Apreendeu droga já embalada, balança, droga solta. Durante a ação policial, não havia familiares do acusado no local.

Jeane da Silva de Macedo não presenciou a busca policial. Disse que o acusado é usuário de maconha e trabalhava como motoboy.

Daiara Carolina Soares de Macedo é prima do acusado e não acompanhou a ação policial. Disse que o acusado trabalhava como motoboy.

Cintia Rafaela Sabino disse que chegou ao local quando os policiais já estavam na casa. Disse que permaneceu "na esquina" e o acusado trabalhava como motoboy. Sabia apenas que o acusado fumava maconha.

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros. Informa que passava dificuldade financeira, com contas diversas atrasadas, e recebeu a proposta para que guardasse droga em sua casa. Esse conhecido disse que embalaria a droga no local quando o interrogando não estivesse em casa. Disse que receberia R\$ 300,00 por semana e a droga estava guardada em sua casa há duas semanas.

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como as drogas diversas estavam embaladas, tratando-se de porções fracionadas e tijolos para serem fracionados, além da apreensão de embalagens plásticas vazias, balança de precisão e liquidificador com resquícios de drogas (fls. 156/161), características típicas do tráfico varejista, anotando-se que a quantidade apreendida é absolutamente incompatível com alegação de destinação ao consumo pessoal do agente.

Ainda que assim não fosse, anoto que o próprio acusado confessou que guardava as drogas para terceira pessoa e receberia R\$ 300,00 por semana para a guarda do entorpecente, sabendo que se tratava de droga, chamando a atenção, ainda, o fato de que ambos os policiais militares afirmaram que havia drogas e petrechos espalhados por cômodos diversos da casa.

De se anotar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de porções de maconha, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.

Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na medida em que o próprio acusado confessou a guarda das drogas, inexistindo contradição relevante no depoimento dos servidores públicos que indique seja falso o relato apresentado por eles.

Por fim, nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais. Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, levando em conta a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deve ser fixada acima do mínimo legal, em obediência ao disposto no artigo 42 da lei n. 11.343/06, resultando em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravante a reconhecer, mas incide a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena ao mínimo legal, isto é, pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações estão localizados campo de futebol e academia ao ar livre (fls. 67/71), o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas. Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente

desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Inviável a incidência da causa de diminuição da pena previsto no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas, pois aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para transporte não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes: VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020). "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa" (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016). "5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Ademais, houve a apreensão de embalagens plásticas vazias, balança de precisão e liquidificador, nos quais se constatou a presença de drogas, o que revela que a atividade ilícita não era novidade na vida do acusado. A esse respeito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AVENTADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 3. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fulcro nos elementos colhidos na instrução (apreensão de "balança de precisão, prensa, várias cápsulas plásticas tipo eppendorf etc."), que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. (hc 286.336/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado aos 5/4/2016, STJ).

Por estes fundamentos, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO

porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de droga, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Mirivalder Pereira Guimarães à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, destacando-se que houve a apreensão de grande quantidade de drogas diversas, além de petrechos para fracionamento e embalagem das drogas, de modo que a conduta do agente é gravemente ofensiva à ordem pública, sendo de rigor a manutenção da prisão cautelar. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Determino a destruição dos objetos apreendidos, independentemente do trânsito em julgado.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 14 de outubro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA